

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

2628/2538

พนักงานอัยการจังหวัดสมุทรสงคราม

นาย วิโรจน์หรือชาติ ถนอมแหยม

โจทก์

จำเลย

ป.อ. มาตรา 83, มาตรา 340, มาตรา 340 ตรี

จำเลยขับรถจักรยานยนต์โดยมีห. และพ. นั่งซ้อนท้ายแล่นแข่งหน้ารถยนต์ของผู้เสียหายจนผู้เสียหายหยุดรถเมื่อผู้เสียหายลงจากรถก็ถูกจำเลยชกที่ใบหน้า1ครั้งและต่อมาถูกรุมทำร้ายถึงหมดสติ. ขับรถยนต์ของผู้เสียหายออกไป จำเลยขับรถจักรยานยนต์แล่นตามไปครั้นรถยนต์ของผู้เสียหายยางล้อหลังด้านซ้ายแตกไม่อาจแล่นต่อไปได้จำเลยก็หยุดรถจักรยานยนต์รับห. ไปด้วยเมื่อพ. ลงจากรถจักรยานยนต์ก็บอกจำเลยว่าได้กระป๋องสตาร์ตของผู้เสียหายมาด้วยการที่ห. ขับรถยนต์ของผู้เสียหายไปนั้นจำเลยรู้เห็นด้วยจึงได้ขับรถจักรยานยนต์ติดตามไปและเมื่อรถยนต์ของผู้เสียหายเกิดยางแตกแล่นต่อไปไม่ได้จำเลยก็จอดรถจักรยานยนต์รับห. ไปด้วยแล้วพากันหลบหนีไปพฤติการณ์เช่นนี้เห็นได้ว่าจำเลยมีเจตนาร่วมกระทำความผิดกับพวกมาตั้งแต่ต้นจนเหตุการณ์สิ้นสุดลงถือได้ว่าจำเลยเป็นตัวการร่วมกับห. และส. กระทำความผิดฐานปล้นทรัพย์

โจทก์ฟ้องว่า ขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 340, 340 ตรี, 83 และให้จำเลยคืนหรือใช้ราคาทรัพย์ที่ยังไม่ได้คืนเป็นเงิน 12,000 บาท แก่ผู้

เสียหาย

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 340 วรรคแรก, 340 ตี, 83 ลงโทษจำคุก 15 ปี จำเลยให้การรับสารภาพในชั้นจับกุมและชั้นสอบสวน และข้อนำสืบของจำเลยเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้หนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก 10 ปีและให้จำเลยคืนหรือใช้ราคาทรัพย์สินที่ยังไม่ได้คืนเป็นเงิน 12,000 บาทแก่ผู้เสียหาย

จำเลย อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ ภาค 3 พิพากษากลับ ให้ยก ฟ้อง

โจทก์ ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังได้ในเบื้องต้นว่าในคืนเกิดเหตุ ผู้เสียหายได้ไปรับประทานอาหารที่ร้านแสงทองผู้เสียหายได้พบจำเลยกับพวกอีก 2 คน ครั้นเวลา 24 นาฬิกาจำเลยกับพวกได้ชวนผู้เสียหายไปรับประทานอาหารต่อที่ร้านอุ่ทองผู้เสียหายขับรถยนต์เก๋งถึงร้านอุ่ทอง แต่ได้ขับเลยไปทางถนนธนบุรี-ปากท่อ แล้วเลี้ยวขวา รถจักรยานยนต์ซึ่งมีจำเลยกับพวกนั่งอยู่ได้แล่นแซงหน้ารถผู้เสียหาย ผู้เสียหายจึงหยุดรถเมื่อผู้เสียหายลงจากรถก็ถูกจำเลยชกที่ใบหน้า 1 ครั้ง และต่อมาถูกรุมทำร้ายถึงหมดสติ เมื่อฟื้นคืนสติผู้เสียหายพบว่ารถยนต์สร้อยทองคำหนัก 2 บาท 1 เส้น เหรียญรัชกาลที่ 6 เลี่ยมทองคำ 1 องค์ กระเป๋าใส่เงิน 1 ใบ มีเงิน 1,500 บาท รวมราคา 82,000 บาทของผู้เสียหายไป หลังจากผู้เสียหายถูกทำร้ายแล้ว นายหมูขับรถยนต์เก๋งของผู้เสียหายออกไป ส่วนจำเลยขับรถจักรยานยนต์โดยมีนายพจน์นั่ง

ซ้อนท้ายเล่นตามไป ครั้นถึงบริเวณบริษัทสงวนไทยมอเตอร์ จำกัด รถยนต์เก๋งของผู้เสียหายยางล้อหลังด้านซ้ายแตกไม่อาจเล่นต่อไปได้ นายหมูหยุดรถ จำเลยก็ได้หยุดรถจักรยานยนต์รับนายหมูไปด้วย เมื่อถึงวัดแก้วเจริญนายพจน์ได้ลงจากรถและบอกจำเลยว่าได้กระเป๋าสตางค์ของเจ้าของรถยนต์เก๋งมาด้วย เห็นว่า การที่นายหมูขับรถยนต์เก๋งของผู้เสียหายไปนั้น จำเลยรู้เห็นด้วยจึงได้ขับรถจักรยานยนต์ติดตามไป และเมื่อรถยนต์เก๋งของผู้เสียหายเกิดยางแตกเล่นต่อไปไม่ได้ นายหมูหยุดรถ จำเลยก็จอดรถจักรยานยนต์รับนายหมูไปด้วยแล้วพากันหลบหนีไป พฤติการณ์ของจำเลยเช่นนี้เห็นได้ว่าจำเลยมีเจตนาร่วมกระทำความผิดกับพวกมาตั้งแต่เริ่มต้นจนเหตุการณ์สิ้นสุดพึงได้ว่าจำเลยกับพวกได้ร่วมกันปล้นรถยนต์และทรัพย์สินอื่นของผู้เสียหายไปดังที่ศาลชั้นต้นวินิจฉัย

พิพากษากลับ ให้บังคับคดีไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

(จำลอง สุขศิริ-สุนพ กীরติยุติ-สมบัติ เดียววิศเรศ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ